



Norme comune privind actul constitutiv al societăților comerciale



1. Noțiunea actului constitutiv al societății comerciale

Actul constitutiv diferă în funcție de forma societății comerciale. Astfel,

- societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă se constituie prin contract de societate;
- societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată pluripersonală se constituie prin contract de societate și statut;
- societatea cu răspundere limitată unipersonală se constituie numai prin statut.

1. Noțiunea actului constitutiv al societății comerciale

Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Acesta cuprinde:

- identificarea asociaților;
- identificarea societății comerciale (denumire, formă, sediu);
- durata societății (determinată sau nedeterminată);
- obiectul activității societății (CAEN);
- capitalul social și aportul individual al fiecărui asociat (vapoare minimă parte socială – 10 lei, val. minimă acțiune – 0,1 lei);
- structura funcțională a societății;
- drepturile asociaților;
- modul de dizolvare și lichidare al societății.

2. Condițiile de fond ale actului constitutiv

a. Capacitatea asociaților

Asociații persoane fizice trebuie să posede capacitatea de exercițiu deplină (18 ani) sau restrânsă (14-18 ani), cu încuviințarea reprezentantului legal (minorul cu capacitate restrânsă nu va putea participa la constituirea unei societăți comerciale care i-ar atrage răspunderea nelimitată).

Numărul asociaților nu este de regulă limitat; conform art. 4 din Legea 31/1990, societatea comercială va avea cel puțin 2 asociați. Societatea cu răspundere limitată poate fi unipersonală, cu un număr maxim de 50 asociați.

În cazul persoanelor juridice, societățile comerciale pot dobândi în principiu calitatea de asociat în alte societăți comerciale, cu unele restricții. Astfel participarea unei societăți bancare la o firmă al cărei obiect de activitate nu are legătură cu activitatea bancară nu poate depăși 20% din capitalul firmei respective.

Una și aceeași persoană juridică nu poate dobândi calitatea de asociat în două sau mai multe societăți cu răspundere limitată unipersonale. Un s.r.l. nu poate avea ca asociat unic un alt s.r.l. unipersonal.

2. Condițiile de fond ale actului constitutiv

b) Consimțământul persoanelor care se asociază

El trebuie să fie animat de voința de a constitui o asemenea societate; el nu trebuie să fie viciat.

c) Obiectul activității societății

Societatea comercială poate fi constituită numai pentru efectuarea de acte de comerț. Sub aspect economic, obiectul activității unei societăți comerciale poate aparține unuia din următoarele domenii: comerț (interpunere în circulația bunurilor și valorilor), producție și servicii.

d) Cauza - licita si morala

3. Condițiile de formă ale actului constitutiv

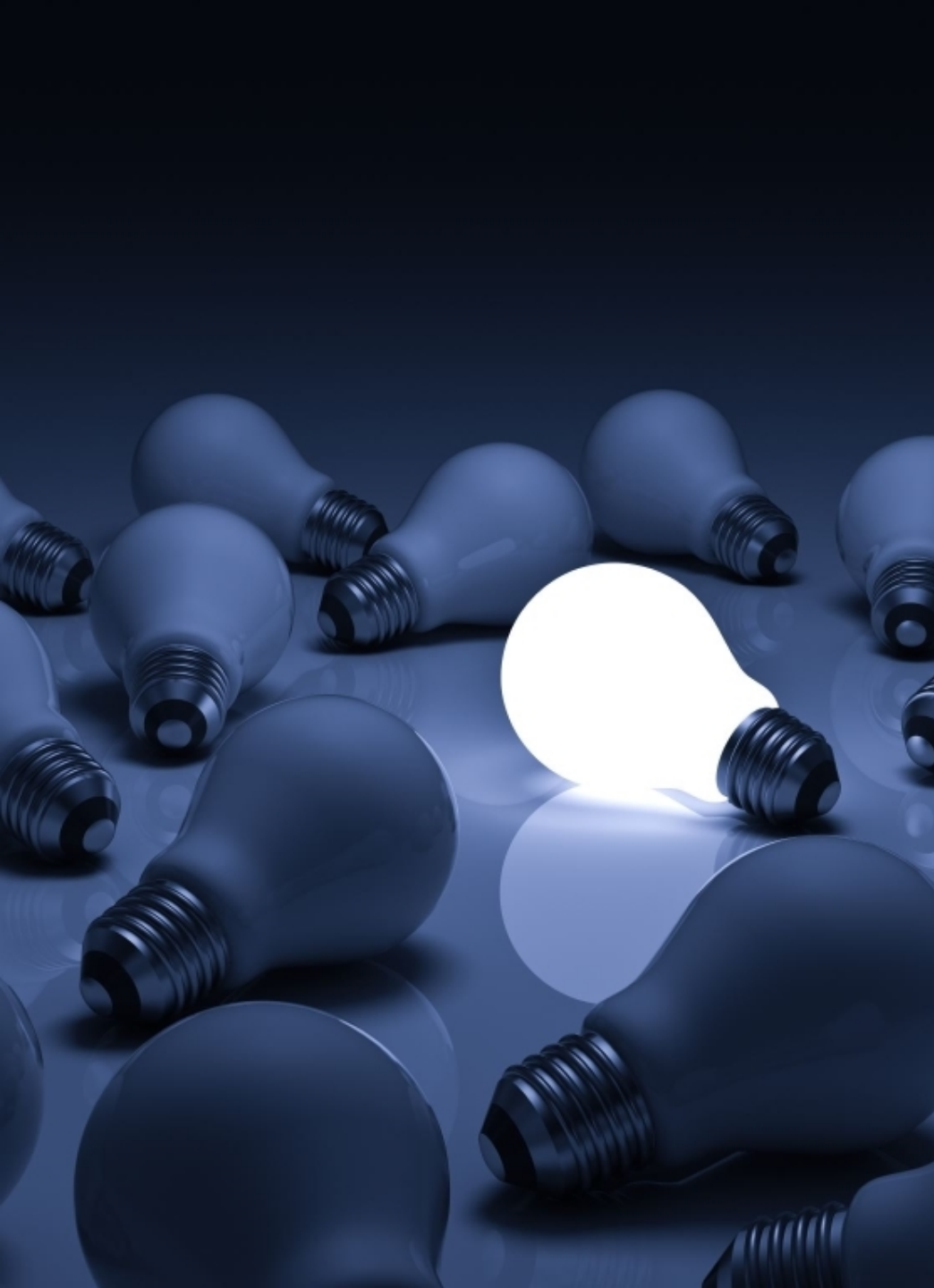
- a) să fie încheiat în formă autentică;
- b) să fie autorizat de judecătorul delegat;
- c) să fie înmatriculat în Registrul Comerțului;
- d) să fie publicată în Monitorul Oficial încheierea judecătorului delegat.

4. Pașii necesari la constituirea unei societăți comerciale

- verificarea la Registrul Comerțului a acceptabilității numelui și emblemei alese;
- redactarea actului constitutiv al societății;
- obținerea unor autorizații prealabile;
- solicitarea înmatriculării în Registrul Comerțului (cererea va fi însoțită de actul constitutiv, dovada efectuării vărsământului aporturilor individuale, actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor ce constituie aport în natură, cazier fiscal etc.);
- controlul de legalitate realizat de judecătorul delegat;
- încheierea de înmatriculare;
- publicitatea societății și înscrierea la organele fiscale;
- întocmirea ștampilelor, parafelor etc.
- înființarea filialelor și sucursalelor.

- *Filialele* sunt societăți comerciale cu personalitate juridică și se constituie în aceeași formă ca și societatea căreia îi aparțin, cu respectarea condițiilor de fond și formă.
- *Sucursalele* sunt dezmembrăminte (extensii teritoriale) fără personalitate juridică ale societăților comerciale și care se înmatriculează, înainte de a-și începe activitatea, în Registrul Comerțului din județul în care vor funcționa.

Același regim juridic ca și sucursalele îl au și celelalte sedii secundare: agențiile, reprezentanțele etc.



Contractul individual de munca - suspendare si incetare -

Suspendarea CIM

I. Suspendarea de drept.

a) concediu de maternitate.

- concediului pentru sarcină și lăuzie – 126 de zile oricui femeie care are calitatea de asigurat (cotizant la fondul asigurărilor sociale).
- Concediul pentru sarcină se acorda pe o perioadă de 63 de zile înainte de naștere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naștere, ele putând fi compensate între ele în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare.
- Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului de maternitate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
- Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este de 85% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare primei zile de concediu medical.
- Pentru protecția sănătății mamei și a copilului este interzis angajatorului să permită salariaților să revină la locul de muncă în cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.

* **concediul de risc maternal.** De acest concediu beneficiază salariații însărcinați sau care au născut, dacă desfășoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, ori cu repercursiuni asupra sarcinii și alăptării – 120 zile

Suspendarea CIM

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

1. concediu pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii

- se dovedeste cu certificatul medical, *stagiul minim de cotizare* este de o lună realizată in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical
- **cuantumul brut lunar al indemnizatiei** pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum si de o boală infectocontagioasă din grupa A si de urgente medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul; altfel 75%

2. concediu pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale – 100% sau 80%

Dacă bolnavul nu se recuperează la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei, medicul curant propune pensionarea de invaliditate.

Suspendarea CIM

- c) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toată durata mandatului**
- d) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat.**
- e) in cazul in care salariatul este arestat preventiv – primele 30 zile.**
- f) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei.**

Acest caz de suspendare de drept a contractului are o durată maximă de 6 luni Codul muncii stabilind că dacă in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă incetează de drept.

Suspendarea CIM

II. Suspendarea prin actul unilateral al salariatului

- a) concediu pentru cresterea copilului in varstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, până la implinirea varstei de 3 ani;**
- b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varstă de până la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani (maxim 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale).**
- c) concediu paternal (5/10 zile lucratoare)**
- d) concediu pentru formare profesională (30 zile/an)**

Suspendarea CIM

III. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului.

- a) pe durata cercetării disciplinare prealabile** (că nicio sancțiune disciplinară (cu excepția avertismentului) nu poate fi dispusă fără efectuarea unei cercetări prealabile – 30 zile);
- b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penală impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecată pentru fapte penale incompatibile cu functia deinută, până la rămanerea definitivă a hotărării judecătorești.**
- c) in cazul intreruperii temporare a activității, fără incetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare – somaj tehnic, 75% platiti din fondul de salarii;**
- d) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.**

Suspendarea CIM

IV. Suspendarea prin acordul părților

- Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul *concediilor fără plată* pentru studii sau pentru interese personale.
- Pentru salariații din sistemul privat numărul de zile pentru acest concediu se stabilește prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul de ordine interioară, Codul muncii neprevăzând un număr maxim posibil de a fi efectuat.

Încetarea CIM

I. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

- la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică;
- ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică își încetează existența;
- la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului, potrivit legii;
- ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare;
- de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
- ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;
- la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
- retragerea acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani.

Încetarea CIM

II. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților

Prin acordul părților poate înceta orice contract individual de muncă, indiferent de durata de timp pentru care a fost încheiat.

Încetarea CIM

III. Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (concedierea)

Codul muncii român interzice concedierea salariaților:

- pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;
- b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Datorită efectelor specifice ale suspendării contractului individual de muncă, art. 60 din cod interzice concedierea salariaților în următoarele situații:

- pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
- pe durata concediului pentru carantină;
- pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
- pe durata concediului de maternitate;
- pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
- pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurrente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
- pe durata îndeplinirii serviciului militar;
- pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârșite de către acel salariat;
- pe durata efectuării concediului de odihnă.

Încetarea CIM

A. Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

- a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară;
- b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 60 de zile
- c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
- d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (rebuturi frecvente, lipsa îndemânare, memorie, etc)

Încetarea CIM

B. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Măsurile vor afecta în ordine:

- salariații care cumulează două sau mai multe funcții precum și pe cei care cumulează funcția cu pensia;
- salariații care îndeplinesc condițiile de pensionare la cererea unității precum și la cererea lor.

Se vor avea în vedere următoarele criterii:

- dacă măsura ar putea afecta doi soți care lucrează în aceeași unitate, se desface contractul individual de muncă al soțului care are venitul mai mic, fără ca prin aceasta să se poată desface contractul individual de muncă al unei persoane care ocupă un post nevizat de reducere;
- măsura să afecteze, mai întâi, persoanele care nu au copii în întreținere;
- măsura să afecteze numai în ultimul rând pe femeile care au în îngrijire copii, pe bărbații văduvi care au în îngrijire copii, pe întreținătorii unici de familie precum și pe salariații, bărbați sau femei, care mai au cel mult 3 ani până la pensionare la cererea lor.

Încetarea CIM

Concedierea colectivă

- a) cel puțin 5 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;
- b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;
- c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

Preaviz – minim 20 zile lucratoare.

Încetarea CIM

- **IV. Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatului (demisia)**

= actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

- demisia trebuie notificată în scris angajatorului, manifestarea verbală a salariatului în sensul denunțării contractului individual de muncă rămâne fără efect.

- preaviz: 20 zile lucratoare pentru salariații cu funcții de execuție, respectiv de 45 de zile lucratoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Efectele încetării contractului individual de muncă

- încetarea pentru viitor a drepturilor și obligațiilor corelative ale părților asumate la încheierea contractului individual de muncă;
- achitarea drepturilor bănești la zi și predarea gestiunii și a altor materiale din inventar de către salariat;
- păstrarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitate;
- clarificarea situației cheltuielilor de școlarizare prin plata acestora de către salariat, fosta unitate sau noul angajator;
- plata contravalorii preavizului, dacă acesta nu a fost acordat în natură;
- acordarea unor ajutoare materiale de asigurări sociale (de la caz la caz);
- acordarea unor plăți compensatorii în cazurile și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă pentru cei disponibilizați, etc.

Contracte comerciale – aspecte generale





1. Definitie

Contractul este un act juridic civil ce constă în acordul de voință între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi și obligații.

*1.1. Acordul de
voință – element
esențial al
contractului.
Principiul libertății
contractuale și
limitele sale*

◇ Acordul de voință al părților reprezintă elementul specific al contractului; este întâlnirea concordantă a două sau mai multe voințe individuale, cu intenția părților de a produce efecte juridice.

◇ Potrivit Codului Civil și Comercial, persoanele fizice și juridice au dreptul să încheie contracte în mod liber. Se consacră astfel principiul libertății contractuale. Libertatea de a contracta face parte din conținutul capacității civile a persoanelor fizice și juridice.



1.2. *Limitările principiului libertății contractuale*

a) Ordinea publică

- ◇ ordinea publică cuprinde toate dispozițiile imperative ale dreptului public și privat prin care se apără instituțiile și valorile de bază ale societății, se asigură dezvoltarea economiei de piață și ocrotirea socială a tuturor persoanelor.

b) Bunele moravuri

- ◇ sunt regulile de conduită care s-au conturat în conștiința societății și respectarea cărora s-a impus cu necesitate printr-o experiență și practică îndelungată.

Toate contractele sau clauzele contractuale prin care s-ar încălca aceste limite sunt sancționate cu nulitate absolută.



2. Clasificarea contractelor

1. După conținut: contracte sinalagmatice și contracte unilaterale

A. Contracte sinalagmatice

Contractul este bilateral sau sinalagmatic când părțile se obligă reciproc"; deci specificul contractelor sinalagmatice constă în caracterul reciproc și interdependent al obligațiilor părților.

Ex: - prototipul contractului sinalagmatic este contr. de vânzare-cumpărare: vânzătorul se obligă să transfere dreptul de proprietate și să predea bunul iar cumpărătorul se obligă reciproc să plătească prețul.

- contractul de închiriere (locatiune): locatorul se obligă să procure locatarului folosința temporară și pașnică a unui bun, iar locatarul se obligă să-l folosească ca pe un bun propriu și să plătească chiria stabilită.

B. Contractele unilaterale

Contractul este unilateral când una sau mai multe părți se obligă către una sau mai multe persoane, fără ca cea din urmă să se oblige"; sunt contracte care dau naștere la obligații numai în sarcina uneia din părți; o parte este numai creditor, iar cealaltă doar debitor.

Ex: donația.

2. Clasificarea contractelor

2. După scopul urmărit de părți: contracte cu titlu oneros și cu titlu gratuit

A. Contracte cu titlu oneros

Contractul oneros este acela în care fiecare dintre părți urmărește un folos, o contraprestație în schimbul aceleia pe care o face ori se obligă să o facă în favoarea celeilalte părți.

Ex.: vânzarea-cumpărarea, locațiunea, contr. de asigurare.

B. Contracte cu titlu gratuit

Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din părți voiește a procura, fără echivalent, un avantaj celeilalte”; deci una din părți se obligă să procure celeilalte un folos patrimonial fără a primi ceva în schimb.

Ex.: donația.



2. Clasificarea contractelor

3. După modul de formare: contracte solemne, consensuale.

A. Contracte consensuale

Sunt acele contracte care se încheie prin simplul acord de voință al părților, fără nici o formalitate. (forma scrisă este necesară pentru precizie și claritate în stabilirea efectelor contractului și a răspunderii părților, oferind terților posibilitatea de a cunoaște raportul juridic existent).

B. Contracte solemne

Sunt acele contracte pentru a căror validitate acord de voințe al părților trebuie să îmbrace o anumită formă prevăzută de lege – forma înscrisului autentic.

Ex.: donația, contractul de ipotecă, vânzarea-cumpărarea terenurilor.



2. Clasificarea contractelor

4. După cum sunt sau nu reglementate expres de lege: contracte numite și nenumite

A. Contracte numite

Sunt contractele reglementate prin dispoziții exprese ale Codului Civil și ale altor legi civile și calificate prin denumiri speciale în acord cu operațiunile juridice pe care le reglementează. (ex.: vânzarea-cumpărarea, locațiunea, împrumutul, ipoteca)

B. Contracte nenumite

Sunt contracte nereglementate expres de lege și lipsite de o denumire specială.

Se explică prin principiul libertății contractuale; părțile pot încheia orice fel de contracte cu respectarea condițiilor generale de validitate. (ex.: contr. de întreținere, contr. de asistență juridică, contr. de prestări servicii).



2. Clasificarea contractelor

5. După modul de executare a prestațiilor la care sunt obligate părțile:

contracte cu executare instantanee și succesivă

A. Contracte cu executare instantanee

Sunt acele contracte în care părțile au obligația de a executa prestațiile ce le datorează una celeilalte în unul și același moment, care coincide de regulă cu momentul încheierii contractului. (ex.: contr. de vânzare-cumpărare)

B. Contracte cu executare succesivă

Sunt acele contracte din care se naște obligația ambelor părți sau cel puțin a uneia din ele de a executa prestațiile ce le datorează într-o perioadă de timp. (ex.: contr. de întreținere, de locațiune, de asigurare)



2. Clasificarea contractelor

6. După posibilitatea sau imposibilitatea părților de a stabili conținutul contractului: contracte negociate, de adeziune, forțate

A. Contracte negociate

Sunt acele contracte în care toate condițiile și clauzele, natura, întinderea și calitatea prestațiilor la care se obligă părțile contractante sunt rezultatul negocierii libere.

B. Contracte de adeziune

Sunt acele contracte al căror conținut, clauze sunt prestabilite, în întregime, de către una din părți. Cealaltă parte nu are posibilitatea să le discute; ea este liberă să le accepte sau nu; dacă acceptă, aderă pur și simplu la contractul prestabilit. (ex.: abonament radio-TV, telefon, contractele de furnizare a apei, gazului, electricității etc.)

C. Contracte forțate

Sunt acele contracte pe care suntem obligați prin lege să le încheiem; conținutul lor e stabilit tot prin lege. (ex.: RCA, asigurarea pt. anumite riscuri a unor bunuri de mare importanță).

Contractul de leasing





1. Definitie

Leasingul este operațiunea prin care o parte, denumită *locator*, se angajează, la indicația unei alte părți, denumită *utilizator* să cumpere de la un terț și să confere folosința și posesia unui bun mobil sau imobil, în scopul exploatării sale comerciale sau pentru consumul final.

2. Deosebiri ale leasing-ului față de alte contracte

- deosebirea față de *închirierea obișnuită* care nu include, prin esență, promisiunea de vânzare la sfârșitul contractului;

- se distinge față de *vânzarea cu plată în rate a prețului*, la care transferul dreptului de proprietate are loc în momentul formării contractului;

- contractul de *subînchiriere de material industrial* nu poate fi confundat cu leasingul pentru că locatorul nu este proprietarul materialului;

- contractul de leasing se deosebește și de *contractul de renting*, în care societatea de renting asigură și întreținerea materialului închiriat, în timp ce societatea de leasing nu are o asemenea obligație;



3. Mecanismul juridic al operațiunii de leasing

- ❖ Locatorul, societate de leasing, cumpără echipamentul de care are nevoie utilizatorul, conform indicațiilor acestuia, pentru a-i preda acest echipament în locațiune (cumpărarea se face de la un furnizor, cu excepția cazului în care societatea de leasing are și calitatea de furnizor).
- ❖ Anumite contracte de leasing lasă utilizatorului atât libertatea alegerii echipamentului și a furnizorului, cât și deplina împuternicire de a negocia cu acesta caracteristicile tehnice ale echipamentului.
- ❖ Contractul prevede asumarea de către locator a unei promisiuni unilaterale de vânzare a echipamentului către utilizator.



3. Mecanismul juridic al operațiunii de leasing

La expirarea duratei contractului, utilizatorul are opțiunea între:

- ◇ cumpărarea bunului la valoarea reziduală;
- ◇ reînnoirea locațiunii pentru o nouă perioadă de timp;
- ◇ restituirea bunului către locator.

Bunul care constituie obiectul contractului trebuie să fie asigurat de către utilizator la o societate de asigurări aleasă de utilizator, cu acordul societății de leasing.

4. Obligațiile părților

Societatea de leasing își asumă următoarele obligații:

- ❖ să asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu furnizorul contractul de vânzare-cumpărare a bunului care va fi utilizat (cu excepția cazului în care furnizor al bunului este însuși locatorul);
- ❖ să încheie cu furnizorul desemnat de utilizator un contract de vânzare-cumpărare a bunului;
- ❖ să predea utilizatorului bunul și să confere utilizatorului toate drepturile asupra bunului pe care le-a dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție;
- ❖ să confere utilizatorului un drept de folosință asupra bunului;
- ❖ să respecte, la expirarea duratei contractului de leasing, dreptul de opțiune al utilizatorului între cumpărarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing;

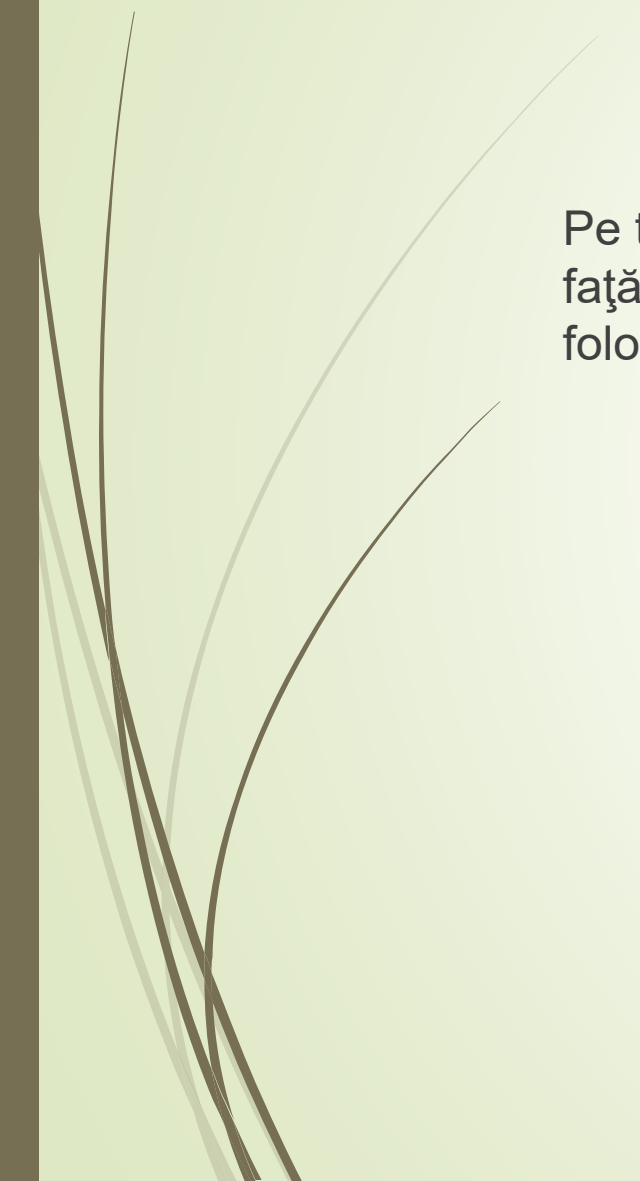
4. Obligațiile părților

Utilizatorul se obligă:

- ❖ să preia bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare și în contractul de leasing, asumându-și răspunderea pentru verificarea tehnică a materialului;
- ❖ să nu subînchirieze bunul fără acordul locatorului;
- ❖ să efectueze plățile cu titlu de redevență (în cuantumul stabilit și la datele fixate în contractul de leasing);
- ❖ să suporte cheltuielile de întreținere și să plătească primele de asigurare în legătură cu bunul utilizat;
- ❖ să își asume toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a reprezentanților săi și să continue plățile până la achitarea integrală;



Pe toată durata contractului de leasing, locatorul este exonerat de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile provocate de bunurile ce fac obiectul posesiei și folosinței utilizatorului.





CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL

1. Definiție

Contractul de mandat comercial este acel contract prin care o persoană (*mandatarul*) se obligă să încheie în numele și pe seama unei alte persoane care i-a dat împuternicirea (*mandantul*) anumite acte juridice care pentru mandant sunt fapte de comerț.

2. Caracteristicile mandatului comercial

- Contractul de mandat comercial este unul consensual, încheindu-se prin simplul acord de voință al părților. Poate fi dat în formă scrisă, verbală sau tacită. În practică el este exteriorizat printr-un înscris numit procură (sub semnătură privată sau sub forma unui înscris autentic).
- este un contract cu titlu oneros; deoarece afacerile comerciale nu sunt gratuite, se prezumă caracterul oneros al contractului de mandat, mandatarul fiind remunerat cu o sumă fixă sau cu un procent din cifra de afaceri. Chiar dacă părțile nu au prevăzut în contract plata sau modalitățile de plată, mandantul datorează o remunerație; dacă nu este prevăzută în contract, remunerația va fi stabilită de către instanța de judecată;
- Negociat
- Numit
- Cu executare succesivă
- Sinalagmatic (bilateral)

3. Condițiile de validitate ale contractului de mandat comercial

a) Consimțământul părților

Fiind un contract consensual, simplul acord de voință al părților este suficient pentru încheierea contractului.

Mandatul poate fi: expres sau tacit (când acceptarea mandatului rezultă din executarea lui).

b) Capacitatea părților

Mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia el însuși actele juridice care urmează a fi încheiate în numele său de către mandatar. Cum aceste acte sunt fapte de comerț pentru mandant, rezultă că mandantul trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, ca un comerciant.

Mandatarul trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, deoarece trebuie să exprime un consimțământ valabil; el nu trebuie să fie comerciant.

3. Condițiile de validitate ale contractului de mandat comercial

c) Obiectul contractului

Obiectul contractului de mandat comercial îl constituie „tratarea afacerilor comerciale” adică faptele de comerț. Actele juridice cu caracter strict personal (testament) nu pot fi încheiate prin mandatar.

d) Cauza contractului

Trebuie să fie licită și morală.

4. Obligațiile părților

a) Obligațiile mandatarului

- să execute mandatul (să încheie actele juridice cu care a fost împuternicit de mandant);
- trebuie să își îndeplinească obligațiile cu bună credință și diligența unui bun proprietar; el răspunde pentru toate stricăciunile bunurilor care îi sunt încredințate spre păstrare cu ocazia mandatului;
- trebuie să aducă la cunoștința terțului cu care încheie actul împuternicirea în temeiul căreia acționează;
- are obligația să îl înștiințeze pe mandant despre executarea mandatului;
- mandatarul are obligația să plătească dobânzi la sumele de bani cuvenite mandantului din momentul în care suma primită trebuia trimisă mandantului ori consemnată pe numele acestuia.

4. Obligațiile părților

b) Obligațiile mandantului

- este obligat să pună la dispoziția mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (informații, sume de bani necesare pentru cheltuieli etc.);
- are obligația să plătească mandatarului remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- are obligația să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului.

5. Privilegiul mandatarului

Mandatarul beneficiază de un privilegiu special (*drept de retenție*) „pentru tot ceea ce i se datorează din executarea mandatului său și chiar pentru retribuirea sa”. Deci, prin acest privilegiu i se garantează mandatarului plata sumelor de bani pe care le datorează mandantul cu titlu de retribuire, cheltuieli făcute cu execuția mandatului, despăgubiri pentru prejudiciul suferit cu ocazia îndeplinirii mandatului etc. Privilegiul se exercită asupra tuturor bunurilor mandantului pe care mandatarul le deține pentru executarea mandatului; creanțele mandatarului garantate prin privilegiul special au prioritate față de orice alte creanțe împotriva mandantului. Pentru a exercita acest privilegiu, mandatarului trebuie să notifice mandantul asupra sumelor datorate, cu somația de a plăti în 5 zile, cu precizarea că va trece la vânzarea bunurilor.

6. Încetarea contractului de mandat comercial

- revocarea mandatului: expresă (printr-o declarație făcută în acest sens care trebuie comunicată terților care de bună-credință ar putea încheia acte juridice cu primul mandatar) și tacită (desemnarea unui nou mandatar pentru executarea aceleiași operațiuni semnifică tacit și revocarea primului mandatar);
- renunțarea mandatarului la mandat;
- îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul;
- moartea mandatarului (plata se face proporțional cu actele juridice încheiate până la acel moment) sau a mandantului;
- incapacitatea, interdicția sau falimentul uneia din părți.

CONTRACTUL DE VÂNZARE- CUMPĂRARE COMERCIALĂ

1. Definiție

Contractul de vânzare-cumpărare comercială este acel contract prin care o parte (vânzătorul) se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun către cealaltă parte (cumpărătorul), care se obligă să plătească o sumă de bani drept preț.

2. Caracterele juridice

- bilateral (sinalagmatic) – adică dă naștere la obligații în sarcina ambelor părți contractante;
- cu titlu oneros – ambele părți urmăresc obținerea unor foloase patrimoniale;
- consensual – se încheie prin simplul acord de voință al părților (art. 1296 C.civ.: vinderea este perfectă îndată ce părțile s-au învoit asupra lucrului și asupra prețului, deși lucrul încă nu se va fi predat și prețul nu se va fi numărat”);
- numit;
- negociat;
- cu executare instantanee.

3. Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială (consimțământul, capacitatea, obiectul și cauza)

A. Consimțământul

= acordul de voință între două sau mai multe persoane care încheie un contract; se exprimă prin oferta făcută de una din părți și acceptarea acestei oferte de către cealaltă parte.

Este considerat a fi valabil exprimat numai dacă a fost dat în mod liber și în deplină cunoștință de cauză; el nu trebuie să fie viciat nici în conținutul său intelectual (prin eroare și dol) și nici în libertatea exercițiului său (prin violență).

3. Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială (consimțământul, capacitatea, obiectul și cauza)

B. Capacitatea părților

■ „Pot cumpăra și vinde toți cei cărora nu le este oprit de lege”. Deci, orice persoană care îndeplinește condițiile generale de capacitate poate să încheie un contract de vânzare-cumpărare comercială.

■ Incapacități speciale privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare comercială:

- interdicția încheierii contractului între soți;
- încheierea contractului între tutore și minorul aflat sub tutela sa (pe durata tutelei);
- interdicția cumpărării de către mandatar a bunurilor pe care au fost împuterniciți să le vândă (pentru a-i apăra pe cei care au încredințat mandatarilor anumite bunuri spre a fi vândute);
- interdicția de a cumpăra de către persoanele care administrează bunuri ale statului sau unităților administrativ-teritoriale.

3. Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială (consimțământul, capacitatea, obiectul și cauza)

C. Obiectul contractului

= este prestația (acțiunea sau inacțiunea) la care părțile sau una dintre ele se obligă prin contract; prestația poate fi pozitivă (de a da sau de a face) și negativă (de a nu face).

Condiții:

- a) să fie determinat la data încheierii contractului sau să fie determinabil în viitor;*
- b) să fie posibil din punct de vedere material (să existe), fizic, juridic (să poată fi vândut, adică să se afle în comerț, în circuitul civil); nimeni nu se poate obliga la imposibil, iar imposibilitatea trebuie să fie absolută și de neînvins pentru oricine.*
- c) să fie licit, raportat la ordinea publică (nu droguri, sclavi etc.).*

3. Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială (consimțământul, capacitatea, obiectul și cauza)

D. Cauza contractului

= este scopul în vederea căruia partenerii contractuali își dau consimțământul (trebuie să fie licită și morală).

4. Obligațiile părților

A. Obligațiile vânzătorului

a) obligația de a preda lucrul vândut

= punerea efectivă a bunului la dispoziția cumpărătorului, astfel încât acesta să poată să-și exercite toate prerogativele pe care i le conferă dreptul de proprietate.

- lucrul vândut trebuie predat la termenul convenit de către părțile contractante; dacă nu, predarea se face imediat după realizarea acordului de voință;
- predarea se face la locul stabilit în contract; dacă nu, la locul unde vânzătorul își are sediul comercial;
- cheltuielile ocazionate de predarea lucrului vândut (cântărire, măsurare, numărare) sunt suportate de vânzător, iar cheltuielile de ridicare a lucrului (încărcare, descărcare, transport) sunt în sarcina cumpărătorului.

b) garanția contra viciilor bunului

- vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunului dacă din cauza acestora, lucrul nu poate fi întrebuințat, sau întrebuințarea este atât de mult micșorată, încât se poate presupune că cumpărătorul nu ar fi dat prețul achitat dacă ar fi cunoscut viciile bunului;
- viciile ascunse = sunt acele lipsuri calitative ale bunului care nu puteau fi descoperite la predare, folosind mijloace obișnuite de verificare.

4. Obligațiile părților

B. Obligațiile cumpărătorului

a) obligația de plată a prețului

- se plătește la data convenită în contract, dacă nu, în momentul predării lucrului de către vânzător;
- se plătește la locul determinat, dacă nu, la locul unde se predă bunul vândut

b) obligația de a lua în primire bunul vândut;

c) obligația de a suporta cheltuielile vânzării (ex. redactarea contractului)

5. Răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor

- a) Răspunderea sub forma penalităților (părțile pot conveni ca partea care nu își va respecta obligația să plătească celeilalte părți o sumă de bani denumită penalitate);
- b) Răspunderea sub forma despăgubirilor (dacă datorită nerespectării obligațiilor a fost creat un prejudiciu, partea în culpă e obligată să plătească despăgubiri).



Contractul individual de munca

Definitie

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită *salariat*, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui *angajator*, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Caractere juridice

- contractul individual de muncă este *sinalagmatic*, intrucat dă nastere la drepturi si obligatii reciproce intre părți.
- contractul individual de muncă este *consensual*, pentru că se incheie prin simplul acord de voință intre părți;
- contractul individual de muncă este *oneros*, deoarece părțile realizează reciproc o contraprestatie in schimbul aceleia pe care s-a obligat să o efectueze in favoarea celuilalt.
- contractul individual de muncă este *cu executare succesivă*, ceea ce inseamnă că executarea lui se realizează in timp.
- contractul individual de muncă este *un contract numit*, deoarece este reglementat amănuntit prin normele dreptului muncii.
- *contract negociat*

Condiții de validitate

Condițiile de fond

1. Capacitatea legală a părților

a) *Angajatul* poate fi doar o persoană fizică. Atunci când pe poziția celui care prestează munca se află o persoană juridică, contractul încheiat nu este un contract de muncă ci un contract civil sau comercial, cel mai probabil un contract de prestări servicii.

- persoana fizică dobândește capacitatea de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani;
- persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite pentru dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.
- încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului. Este interzisă încadrarea în muncă a persoanelor sub 15 ani și a persoanelor puse sub interdicție judecătorească.

b) *Angajator* poate fi atât o persoană fizică cât și o persoană juridică.

- Persoana juridică poate încheia contract individual de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii personalității juridice.
- Persoana fizică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității de exercițiu.

Condiții de validitate

2. Consimțământul părților

- Contractul este valabil încheiat prin manifestarea expresă a consimțământului părților. Cerința redactării unui înscris este o condiție de probațiune și nu una de validitate. Consimțământul părților trebuie să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat, să fie liber exprimat și neviciat prin eroare, dol, violență sau, în ipoteza salariatului minor, prin leziune.

3. Obiectul contractului

- Obiectul convențiilor este acela la care părțile se obligă iar în situația contractului individual de muncă este reprezentat de salariul plătit de patron și munca prestată de angajat.
- Pentru a fi valabil încheiat un contract, obiectul său trebuie să fie determinat, licit și moral. În acest sens, art. 15 din Codul muncii prevede că este interzisă sub sancțiunea nulității absolute încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau unei activități ilicite sau ilegale. Pe de altă parte, plata sumei de bani pe care o primește angajatul este obligatorie, nu trebuie să aibă un caracter ocazional, precar sau să se dea cu titlu de recompensă.

4. Cauza contractului

- Cauza contractului reprezintă scopul urmărit de părți la încheierea lui (morală, licită).

Condiții de validitate

Conditii de forma.

- Contractul individual de muncă se incheie in baza consimțământului părților, in formă scrisă, in limba română.
- Obligatia de incheiere a contractului individual de muncă in formă scrisă revine *angajatorului*, iar aceasta trebuie să fie anterioară inceperii raporturilor de muncă.
- Forma scrisă a contractului reprezenta o cerință *ad probationem* si nu *ad validitatem*.
- Nerespectarea obligației de incheiere a contractului de muncă in formă scrisă plasează raportul de muncă dintre angajator și salariat pe teritoriul **muncii nedecarate** (a muncii fără forme legale, a muncii la „negru”).

Drepturile si obligatiile salariatului

a) Drepturi:

- a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- b) dreptul la repaus zilnic si săptămăanal;
- c) dreptul la concediu de odihnă anual;
- d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
- e) dreptul la demnitate in muncă;
- f) dreptul la securitate si sănătate in muncă;
- g) dreptul la acces la formarea profesională;
- h) dreptul la informare si consultare;
- i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de muncă si a mediului de muncă;
- j) dreptul la protectie in caz de concediere;
- k) dreptul la negociere colectivă si individuală;
- l) dreptul de a participa la actiuni colective;
- m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
- n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

Drepturile si obligatiile salariatului

b) Obligatii:

- a) obligatia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a indeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;
- b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
- c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de muncă aplicabil, precum si in contractul individual de muncă;
- d) obligatia de fidelitate față de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- e) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate a muncii in unitate;
- f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
- g) alte obligatii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.***

Drepturile si obligatiile angajatorului.

a) Drepturi:

- a) să stabilească organizarea si functionarea unității;
- b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, in conditiile legii;
- c) să dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
- d) să exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare si să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil si regulamentului intern;
- f) să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum si criteriile de evaluare a realizării acestora.

Drepturile si obligatiile angajatorului

b) Obligatii:

- a) să informeze salariatii asupra conditiilor de muncă si asupra elementelor care privesc desfășurarea relatiilor de muncă;
- b) să asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de muncă si conditiile corespunzătoare de muncă;
- c) să acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil si din contractele individuale de muncă;
- d) să comunice periodic salariatilor situatia economică si financiară a unității, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabileste prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
- e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile să afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
- f) să retină si să vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
- g) să infiinteze registrul general de evidentă a salariatilor si să opereze inregistrările prevăzute de lege;
- h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
- i) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Acte necesare la incheierea contractului individual de muncă

- *cartea de identitate*, act prin care se face dovada cetăteniei romane, a domiciliului, precum si a codului numeric personal (CNP).
- *certificatul medical*. O persoană poate fi angajată in muncă numai in baza unui certificat medical, care constată faptul că cel in cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
- *actele originale referitoare la studiile si calificările cerute* pentru ocuparea functiei sau executarea meseriei respective.
- *autorizatia de muncă, dovada de sedere permanentă pe teritoriul Romaniei, certificatul de căsătorie si pasaportul*, in cazul cetătenilor străini.

Perioada de probă

- de cel mult **90 de zile calendaristice** pentru funcțiile de *executie*;
- de cel mult **120 de zile calendaristice** pentru funcțiile de *conducere*;
- verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă ***de maximum 30 de zile calendaristice***

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru același post este de maximum 12 luni.

Registrul general de evidență a salariatilor (REVISAL)

- elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetățenia și țara de proveniență - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spațiul Economic European - SEE;
- data angajării;
- perioada detasării și denumirea angajatorului la care se face detasarea;
- funcția/ocupatia conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;
- tipul contractului individual de muncă;
- durata normală a timpului de muncă și repartizarea acestuia;
- salariul, sporurile și quantumul acestora;
- perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
- data încetării contractului individual de muncă.

Legislatie economica

Conf.dr.jur. Roxana CORDOS

E-mail: Roxana.Cordos@mis.utcluj.ro

Tematica

1. Notiuni generale de drept
2. Introducere in dreptul comercial
3. Faptele de comert (contractul de leasing; operatiunile de banca si de schimb)
4. Comerciantii
5. Contractele comerciale - aspecte comune
6. Contractul de vanzare-cumparare comerciala
7. Contractul de mandat comercial
8. Societatile comerciale – reguli generale
9. Actul constitutiv al unei societati comerciale.
10. Procedura insolventei
11. Contractul individual de munca.

Cursul 1 – Notiuni generale de drept

- Explicare termeni
- Definitia dreptului
- Norma juridica
- Principiile dreptului

Puteri in stat:

- executiva;
- legislativa;
- judecatoreasca.

Ce pot fi absolventii de drept:

- juristi;
- avocati
- notari;
- procurori;
- judecatori;
- executori judecatoresti.

Instantele de judecata:

- **Înalta Curte de Casatie si Justitie;**
- **curti de apel;**
- **tribunale;**
- **judecatorii.**
- ***instante militare.***

Alte instanțe de judecată:

- **Curtea Internațională de Justiție** (cunoscută și drept **Curtea Mondială** sau **CIJ**; franceză Cour internationale de justice) este principalul organ judiciar al Națiunilor Unite. Ea are sediul în Palatul Păcii de la Haga, Țările de Jos. Principalele sale funcții legale sunt soluționarea litigiilor prezentate de către statele membre și de a da avizele legale cu privire la întrebările adresate de către organele autorizate în mod corespunzător internaționale, agențiilor și a Adunării Generale a ONU. CIJ nu ar trebui să fie confundată cu Curtea Penală Internațională, care are de asemenea potențial "global" de competență.
- **Curtea Penală Internațională** (numită uneori și **Tribunalul Penal Internațional**) este o curte de justiție internațională permanentă, cu sediul la Haga în Olanda, a cărei misiune este de a judeca persoane care au comis genociduri, crime de război și contra umanității.

Nu sunt instante de judecata:

- **Curtea de Conturi:** exercita control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public, punând la dispoziția Parlamentului, autorităților și instituțiilor publice și contribuabililor rapoarte privind utilizarea și administrarea performantă a acestora în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
- **Curtea Constituțională:** Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în România, independentă față de orice altă autoritate publică.

Ciclul ordinar al judecatii:

1. Judecata in prima instanta
2. Judecata in caile ordinare de atac (apelul si recursul);
3. Judecata in caile extraordinare de atac: contestatia in anulare, recursul in anulare, recursul in interesul legii si revizuirea.

Constitutia Romaniei

- Titlul I - Principii generale
- Titlul II - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
- Titlul III - Autoritățile publice
- Titlul IV - Economia și finanțele publice
- Titlul V - Curtea Constituțională
- Titlul VI - Integrarea euroatlantică
- Titlul VII - Revizuirea Constituției
- Titlul VIII - Dispoziții finale și tranzitorii

Referendumul din 18-19 octombrie 2003:

- Minoritățile naționale au dreptul de a folosi limba maternă în administrație și justiție.
- Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege.
- Mandatul președintelui este de 5 ani.
- Obligatorietatea stagiului militar se stabilește prin lege organică.
- Imunitatea parlamentară este limitată.
- După aderarea României la UE cetățenii țărilor membre ale UE vor avea dreptul de a alege și de a fi aleși în scrutinul local (dacă sunt rezidenți ai localității respective).
- Intrarea în Uniunea Europeană și NATO nu va fi votată prin referendum, ci de către Parlament.

Referendumul din 22 noiembrie 2009 – Parlament unicameral cu maximum 300 parlamentari

Sanctiuni in domeniul dreptului:

1. Sanctiuni penale:

- principale: inchisoare si amenda penala
- complimentare(1-10 ani):
 - interzicerea unor drepturi: de a alege, a fi ales, drepturi parintesti;
 - degradarea militara;
 - confiscarea totala sau partiala a averii (exceptand bunurile de uz strict personal);
- accesorii: interzicerea unor drepturi din momentul in care hotararea de condamnare devine definitiva si pana la terminarea executarii pedepsei (moment care poate avea loc la expirarea perioadei primita, prin eliberarea conditionata sau gratiere).

Sanctiuni in domeniul dreptului:

- Sanctiuni civile: despagubirea in natura sau echivalent, anularea contractului, etc.
- Sanctiuni administrative: pentru savarsirea unor fapte cu un grad de pericol social mai redus decat infractiunile = contraventii: amenda contraventionala
- Sanctiuni disciplinare (dreptul muncii): mustrarea (verbala), avertismentul (scris), retragere gradatii de merit sau alte sporuri (1-3 luni), reducere salar (1-3 luni, 5-10%), desfacerea disciplinara a contractului de munca)

I. Definiția dreptului:

- dreptul reprezintă totalitatea regulilor de conduită stabilite sau sancționate de stat, și care sunt duse la îndeplinire prin forța de constrângere a statului.

Sistemul dreptului se împarte pe ramuri, după specificul relațiilor sociale pe care le reglementează, și ca urmare există: drept penal, civil, procesual civil, procesual penal, dreptul familiei, dreptul muncii, drept administrativ, drept comercial etc.

II. *Norma juridică*

1. Definiție: este elementul de bază al oricărui sistem de drept; sunt reguli de conduită instituite sau sancționate de stat, a căror aplicare este asigurată prin conștiința juridică sau la nevoie prin forța coercitivă a statului.

2. Caracteristicile generale ale normei juridice:

a) normele juridice au caracter general

- se aplică în mod repetat la un număr nelimitat de cazuri de același gen;
- prevederile normei juridice se aplică atâta timp cât norma respectivă este în vigoare (publicarea în Monitorul Oficial sau data intrării în vigoare/abrogare, cădere în desuetudine, termen limitat);

b) normele juridice au caracter impersonal

- unele norme juridice se adresează tuturor cetățenilor de pe teritoriul unui stat, indiferent de rasă, sex, religie, stare civilă etc.; „toți”, „nimeni” (ex.: Constituție: art. 16, 21, 22, 27);

Ex:

Art. 16 – Egalitatea în drepturi

- (1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
- (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Art. 21 – Accesul liber la justiție

- (1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.
- (2) Nici o lege nu poate îngreuna exercitarea acestui drept.

Art. 22 – Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

- (1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.
- (2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.
- (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

- anumite norme juridice se adresează numai anumitor categorii de persoane (tineret, militari, minorități naționale, pensionari, etc.: Constituție – art. 18, 48; Legea 48/1994 privind dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor);

Ex.: art. 448 NCC - Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.

- anumite norme juridice se adresează chiar unor organe unipersonale (președinte, prim-ministru, procuror general: Constituție - Titlul III, cap. II referitor la președintele României).

2. Caracteristicile generale ale normei juridice:

c) normele juridice au caracter general obligatoriu, deci trebuie respectate; ele pot fi:

- imperative: onerative (obligă) și prohibitive (interzic);
- permissive (dr. familiei, comercial, civil)

3. Structura (elementele) normei juridice

- a) ipoteza – formulează împrejurările sau condițiile conduitei sau faptei;
- b) dispoziția – formulează conduita propriu-zisă ce trebuie urmată (obligatorie, interzisă, permisă);
- c) sancțiunea – formulează consecința încălcării dispoziției, a conduitei, în ipoteza dată

Exemple

Art. 229. Furtul săvârșit în următoarele împrejurări:

- a)** într-un mijloc de transport în comun;
- b)** în timpul nopții;
- c)** de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
- d)** prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase;
- e)** prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 188. (1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepsește.

Art. 189. (1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

- a) cu premeditare;
 - b) din interes material;
 - c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;
 - d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;
 - e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor;
 - f) asupra a două sau mai multor persoane;
 - g) asupra unei femei gravide;
 - h) prin cruzimi,
- se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Tentativa se pedepsește.

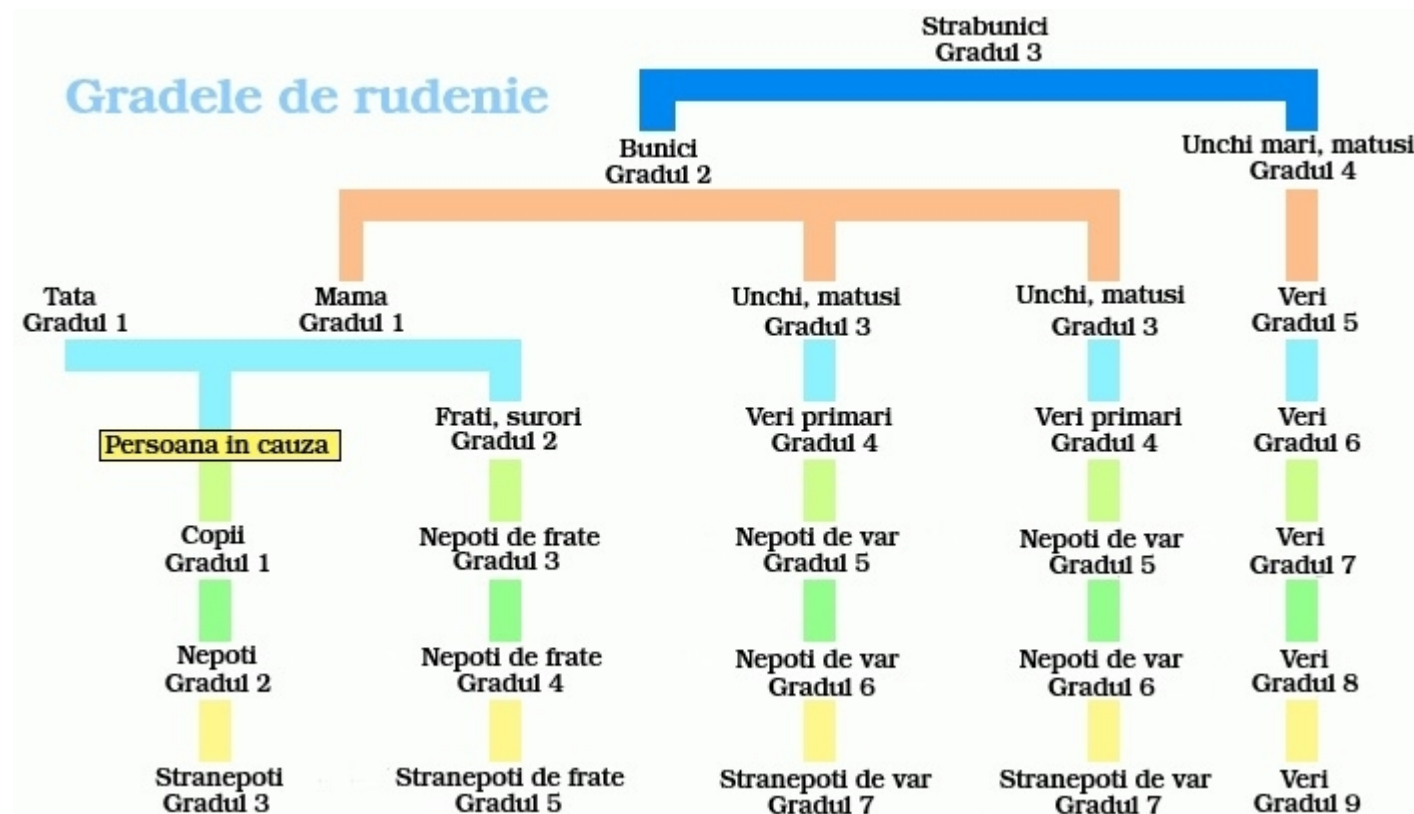
Art. 273 NCC – Bigamia - Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Art. 274 NCC (1) Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum și între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(2) Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanța de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

(3) În cazul adopției, dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopție, cât și între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopției.

Grade de rudenie



- **Art. 281 NCC: Conținutul declarației de căsătorie**

(1) În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales.

(2) Odată cu declarația de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.

- **Art. 282 NCC – (Alegerea numelui de familie)** Viitorii soți pot conveni să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un soț poate să își păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Regimuri patrimoniale in timpul casatoriei:

- comunitatea legală,
- separația de bunuri;
- comunitatea convențională.

III. Principiile dreptului

- a) Principii generale, fundamentale, cu sfera de cuprindere la nivelul întregului sistem de drept (ex.: principiul supremației legii, principiul răspunderii juridice, principiul garantării vieții, libertății, integrității persoanei).
- b) Principii comune mai multor ramuri de drept (drept procesual civil și penal: principiul prezumției de nevinovăție, principiul dreptului la apărare, principiul egalității părților în fața instanței, principiul publicității procesului penal și civil);
- c) Principii de ramură (ex.: dreptul penal – principiul legalității incriminării și al pedepsei „nulum crimen sine lege”; dreptul civil – principiul libertății contractuale).

Introducere in legislatia economica

Conf.dr.jur. Roxana Cordos

Introducere in legislatia economica

- definiția
- izvoarele;
- principiile dreptului comercial.

Definiția dreptului comercial

Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele juridice, faptele și operațiunile considerate de lege ca fapte de comerț, precum și raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Izvoarele dreptului comercial

a) Izvoarele legislative ale dreptului comercial

- *Constituția* – legea supremă în stat, a fost adoptată prin referendum național în noiembrie 1991; art. 134: „(1) Economia României este economie de piață.

(2) Statul trebuie să asigure:

- a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție.
- b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară.”

Izvoarele dreptului comercial

- *Codul comercial* reprezintă principalul izvor de drept comercial. El cuprinde norme juridice care reglementează instituțiile fundamentale ale dreptului comercial: faptele de comerț, comercianții, obligațiile comerciale și falimentul.
- *Legile comerciale speciale* mai frecvent întâlnite sunt: Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, Legea privind Registrul Comerțului, Legea privind combaterea concurenței neloiale, Legea privind impozitul pe profit etc. Cu privire la corelația dintre Codul comercial și legile comerciale speciale se aplică principiile generale (*specialia generalibus derogant*).

Izvoarele dreptului comercial

- *Codul civil* reprezintă un izvor subsidiar al dreptului comercial, așa cum rezultă din dispozițiile art. 1 din Codul comercial: „În comerț se aplică legea de față. Unde ea nu dispune se aplică Codul Civil”. O importanță deosebită o au dispozițiile Codului civil privind materia obligațiilor, în special cele referitoare la izvoarele și efectele obligațiilor, precum și cele relative la contractele speciale (contractul de societate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de mandat etc.).

Izvoarele dreptului comercial

b) Izvoarele interpretative ale dreptului comercial (ajută la interpretarea voinței manifestate în raporturile comerciale)

- *Uzurile comerciale* sunt reguli de conduită născute din practica socială, folosite vreme îndelungată și respectate ca norme juridice obligatorii. Ele nu sunt izvoare de drept. Dar, dacă în dreptul nostru comercial nu există uzuri legislative, doctrina recunoaște uzurile interpretative (convenționale). Astfel, potrivit art. 970 C.civ., convențiile trebuie executate cu bună credință. („convențiile obligă nu numai la ce este prevăzut expres în ele, ci și la toate urmările ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligației după natura sa”). Sau art. 980 C. Civ. prevede că dispozițiile îndoielnice se interpretează după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul.

Izvoarele dreptului comercial

- *Doctrina* dreptului comercial;
- *Practica judiciară* în domeniu, au un rol important în interpretarea legilor comerciale, deși nu sunt izvoare de drept.

Principiile dreptului comercial

Doctrina recunoaște drept principii ale dreptului comercial următoarele:

- în comerț, actele juridice sunt acte cu titlu oneros;
- în comerț, întotdeauna banii sunt fructiferi (produc dobânzi);
- contractarea în favoarea celui de-al treilea este obișnuită etc.

Faptele de comert

- definitie, clasificare -

Definitie

...sunt actele juridice si operatiunile economice prin care se realizeaza producerea de marfuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii sau o interpunere in circulatia marfurilor, cu scopul de a obtine profit.

Clasificare

- obiective
- subiective
- unilaterale (mixte)

I. Faptele de comert obiective

1. Operatiunile de interpunere in schimb si circulatie

a) Vanzarea cumpararea comerciala;

- intentia de revanzare/inchiriere;
- obiect: produse (produsele naturale ale pamantului, obtinute prin cultura sau exploatare directa si produsele animalelor), marfuri (produse ale muncii destinate schimbului), titluri de credit (inscrisuri in baza carora titularii lor pot sa isi exercite drepturile specificate in cuprinsul lor)

b) Operatiunile de banca si de schimb.

1. Faptele de comert obiective

2. Intreprinderea – organizarea autonoma a unei activitati, cu ajutorul factorilor de productie, de catre intreprinzator si pe riscul sau, in scopul producerii de bunuri si servicii destinate schimbului, in vederea obtinerii unui profit.

II. **Faptele de comert subiective** – dobândesc caracter comercial din calitatea de comerciant a persoanei care le savarsește.

III. **Faptele de comert unilaterale (mixte)** – sunt fapte de comert numai pentru una din parti.



Efectele contractelor



Contractele sunt incheiate cu scopul de a produce efecte juridice. Exista 2 principii care guverneaza efectele contractelor:

- ❖ principiul fortei obligatorii a contractului – guverneaza efectele acestuia intre partile contractante;
- ❖ principiul relativitatii efectelor contractului – se refera la efectele contractelor fata de tertele persoane, care nu au participat in calitate de parti la incheierea lor.



I. PRINCIPIUL FORTEI OBLIGATORII A CONTRACTULUI

“Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. » (art. 969 C. Civil)

Acest principiu a fost fundamentat pe teoria autonomiei de vointa, conform careia orice ingradire sau limitare a libertatii omului este si poate fi numai opera vointei sale. De aici rezulta urmatoarele consecinte :

- ❖ contractul are forta obligatorie pentru partile contractante ;
- ❖ forta obligatorie este aceeaasi si pentru instantele de judecata care au sarcina de a asigura executarea lor.



1. Forta obligatorie a contractului intre parti

- a) partile trebuie sa execute intocmai, una fata de cealalta, obligatiile la care s-au indatorat prin contract; executarea trebuie sa aiba loc la termenele si in conditiile stabilite;
- b) contractul nu poate fi revocat prin vointa uneia din partile contractante

c) executarea cu buna-credinta a contractului

- ❖ *obligatia de loialitate* = indatorirea partilor de a se informa reciproc, pe toata durata executarii contractului

Ex.: locatorul e obligat sa il informeze pe locatar despre degradarile si defectiunile bunului inchiriat; fabricantul pe cumparator despre modul de functionare si pericolele ce pot rezulta din utilizarea bunului vandut; medicul pe pacient despre riscurile ce pot interveni dupa tratament sau interventie chirurgicala.

- ❖ *obligatia de cooperare* = indatorirea partilor de a facilita executarea contractului pentru a se asigura echilibrul prestatilor. Fiecare parte trebuie sa se comporte in asa fel incat sa nu impuna celeilalte parti efectuarea unor cheltuieli inutile.

Ex.: transportatorul trebuie sa aleaga traseul cel mai putin oneros pentru clientul sau, instalatorul sa faca bransamentul cel mai scurt.



2. Forta obligatorie a contractului in raport cu instanta de judecata

Daca debitorul nu executa voluntar obligatiile, creditorul se poate adresa instantei de judecata. Judecatorul trebuie sa respecte contractul, putand acorda termene de gratie, suspendand masurile de executare silita daca debitorul este victima anumitor circumstante.



II. PRINCIPIUL RELATIVITATII EFECTELOR CONTRACTULUI

= un contract valabil incheiat produce efecte numai intre partile contractante, in sensul ca el nu poate da nastere la drepturi si obligatii in favoarea/sarcina altor persoane.

- ❖ Parti contractante: persoane fizice/juridice care si-au dat consimtamantul la incheierea contractului.
- ❖ Tertii propriu-zisi: persoane complet straine de contract si care nu au nici o legatura cu partile contractante – contractele nu produc efecte fata de ei.



Succesorii in drepturi ai partilor: acei terti fata de care contractele produc totusi efecte desi nu si-au dat consimtamantul la incheierea lor.

- ◇ Succesorii universali – persoane ce dobandesc in intregime si nefractionat un patrimoniu (totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale ale unei persoane)
- ◇ Succesorii cu titlu universal – persoane ce dobandesc o cota-parte, o fractiune dintr-un patrimoniu

Contractele produc efecte fata de ei, cu exceptia situatiei in care in contract se prevede expres ca acesta nu va produce astfel de efecte + contractele intuitu personae care inceteaza la moartea partii contractante.

- ◇ Succesorii cu titlu particular – persoane care dobandesc de la o alta persoana unul sau mai multe bunuri determinate, privite in individualitatea lor si nicidecum ca elemente componente ale unui patrimoniu

Produc efecte contractele care se afla in stransa legatura cu bunul dobandit.



Modificări ale actului constitutiv

Modificările actului constitativ

Reprezintă modificări ale actului constitutiv:

- reducerea sau mărirea capitalului social, excluderea asociaților, fuziunea societăților;
- prelungirea duratei societății, schimbarea obiectului de activitate sau a formei societății, mutarea sediului, schimbarea denumirii;
- orice altă modificare: retragerea unui asociat, cesiunea părților sociale, scindarea, înființarea de filiale sau sucursale etc.

Modificările actului constitutiv

a) Reducerea capitalului social

Modalitățile prin care poate fi redus capitalul social sunt următoarele:

- micșorarea numărului de acțiuni sau de părți sociale;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor sau părților sociale;
- dobândirea de către societate a propriilor acțiuni, urmată de anularea acestora;
- scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate.

Modificările actului constitutiv

b) Majorarea capitalului social - prin finanțare externă sau prin autofinanțare.

Sursa externă constă noile aporturi în numerar sau în natură. Ca efect al acestor aporturi, capitalul social se poate mări în două modalități:

- prin emisiunea de noi acțiuni de o valoare nominală egală cu cele existente;
- prin majorarea valorii nominale a tuturor acțiunilor existente.

Sursa internă, de autofinanțare o constituie:

- încorporarea în capitalul social a rezervelor, a beneficiilor nedistribuite ca dividend .

Modificările actului constitutiv

- **Fuziunea** a două sau mai multe societăți se poate realiza în două modalități:
 - prin absorbirea unei societăți de către o altă societate;
 - prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă.

Modificările actului constitutiv

- **Divizarea** se poate realiza prin:
 - împărțirea întregului patrimoniu al societății care își încetează existența între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă;
 - prin desprinderea unei părți din patrimoniul societății care își continuă existența și transmiterea acestei părți către una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă.

Modificările actului constitutiv

- **Excluderea unui asociat** poate fi pronunțată față de asociatul din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată precum și față de asociatul comanditar din societatea în comandită pe acțiuni care:
 - nu aduce aportul la care s-a obligat, deși este pus în întârziere;
 - întrebuințează capitalul, bunurile societății în interes propriu;
 - face concurență neloială societății;
 - având dreptul de administrare, comite fraudă în dauna acesteia.

Modificările actului constitutiv

- **Retragerea asociatului** unei societăți în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată are loc:
 - în cazurile prevăzute de actul constitutiv;
 - cu acordul tuturor asociaților;
 - pentru motive temeinice, în baza sentinței tribunalului.

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Cauzele de **dizolvare**:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului (la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice precum neînțelegerile grave dintre asociați ce împiedică funcționarea societății);
- deschiderea procedurii falimentului;
- micșorarea capitalului social sub minimul legal;
- reducerea numărului acționarilor sub minimul legal.

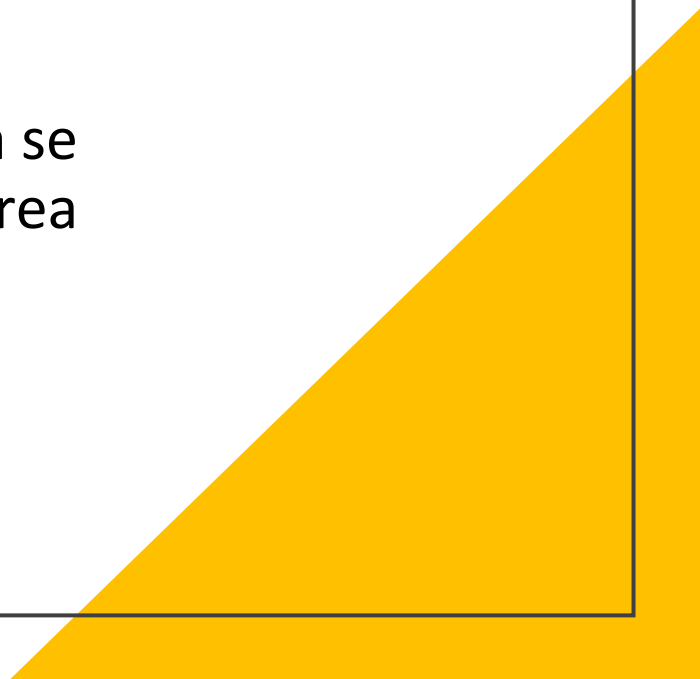
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare. Principalele operațiuni ale **lichidării** societății comerciale sunt următoarele:

- înlocuirea administratorilor cu lichidatorii;
- predarea gestiunii;
- terminarea operațiunilor comerciale;
- stabilirea activului și a pasivului;
- întocmirea și executarea bilanțului final.

Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale

...după terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul Comerțului, dar radierea se poate face și din oficiu. Acest moment marchează încetarea existenței societății comerciale.



Operațiunile de bancă și de schimb valutar

Activitatea bancară în România se desfășoară prin Banca Națională a României și prin societățile bancare constituite ca societăți comerciale.

BNR - prerogative

- este organul unic de emisiune al statului;
- stabilește reglementări în domeniile: monetar, de credit, valutar și de plăți prin acte normative denumite regulamente, ordine, norme metodologice, norme, instrucțiuni și circulare;
- refinanțează societățile bancare și asigură lichidități sistemului bancar;
- supraveghează activitatea tuturor societăților bancare;
- promovează, reglementează și supraveghează activitățile de intermediare bancară;
- ține în evidențele sale contul curent al Trezoreriei statului, pe baza convenției cu Ministerul Finanțelor;
- acționează ca agent al statului în aplicarea controlului valutar;
- stabilește și menține rezervele internaționale la un nivel adecvat tranzacțiilor externe ale statului;
- efectuează tranzacții cu monede și lingouri de aur și alte metale prețioase, cu valută și alte titluri emise de guverne străine ori instituții financiare interguvernamentale

BNR – principii de baza

- operațiunile BNR sunt supuse legislației comerciale;
- BNR este scutită de orice taxe pentru operațiunile pe care le face;
- BNR nu poate participa direct ori indirect cu capital la nici o societate comercială sau regie autonomă (cu excepția propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de bancă și de batere a monedei metalice)
- BNR nu poate cumpăra alte proprietăți imobiliare decât acelea care îi sunt necesare pentru funcționarea sa și nevoile personalului.

Bancile comerciale

- societățile bancare sunt persoane juridice al căror principal obiect de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele fizice și juridice (depozite) precum și acordarea de credite;
- BNR autorizează atât constituirea cât și funcționarea societăților bancare; structura organizatorică, conducerea și administrarea soc. Bancare se stabilesc prin statute proprii;
- societăților bancare li se interzic practicile monopoliste precum și alte acte sau fapte de concurență neloială;
- în activitatea lor, soc. bancare se vor supune reglementărilor emise de BNR pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăți, de asigurare a prudenței bancare și de supraveghere a soc. bancare;
- toate soc. bancare sunt obligate să deschidă conturi curente la BNR, să mențină rezerve minime obligatorii potrivit reglementărilor date de aceasta;
- participarea unei soc. bancare la o altă societate al cărei obiect de activitate nu are legătură cu activitatea bancară nu poate depăși 20% din capitalul social al acelei societăți.

Bancile comerciale – operatiuni efectuate

- a) operațiuni pasive, de depozite la vedere și la termen;
- b) operațiuni active, de acordare de credite;
- c) operațiuni accesorii: cumpărare, vânzare, custodie și administrare de active monetare, operațiuni de virament pe cont propriu sau în contul terților;
- d) operațiuni conexe: operațiuni valutare, cu metale prețioase, consulting bancar etc.

Bancile comerciale – operatiuni interzise

- a) angajarea în tranzacții cu bunuri mobile sau imobile (se exceptează tranzacțiile cu imobile necesare desfășurării activității soc. bancare și cele cu bunuri mobile și imobile în executarea creanțelor);
- b) achiziționarea propriilor acțiuni (se exceptează răscumpărarea acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, autorizată de BNR);
- c) acordarea de împrumuturi clienților, condiționate de vânzarea sau cumpărarea acțiunilor băncii;
- d) primirea de depozite, titluri sau alte valori când soc. este încetare de plăți.

PERSONALITATEA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

1. Atribute de identificare a societatii

a. Firma societatii

- Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati. Se are in vedere numele si prenumele asociatului sau numele si initiala prenumelui acestuia. In toate cazurile, numele ales ca firma trebuie sa fie insotit de mentiunea “societate in nume colectiv”, scrisa in intregime.
- Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda tot numele a cel putin unuia dintre asociati, dar numai din randul asociatilor comanditati. Numele ales trebuie insotit de mentiunea “societate in comandita”, scrisa in intregime.
- Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati. Aceasta denumire trebuie insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate pe actiuni” sau prescurtat “S.A.” ori dupa caz, “societate in comandita pe actiuni”.
- Firma societatii cu raspundere limitata se compune tot dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau a mai multor asociati, insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata” sau prescurtat “S.R.L.”.

1. Atribute de identificare a societatii

b. Sediul societatii

Sediul societatii trebuie sa fie acolo unde va fi centrul de conducere a societatii, unde vor activa organele de deliberare si administrare ale societatii.

Determinarea sediului societatii prezinta interes practic sub mai multe aspecte :

- este unul dintre elementele in raport de care se stabileste nationalitatea societatii ;
- este elementul principal care serveste la rezolvarea unor probleme procedurale; la sediul social se comunica societatii actele procedurale si in raport de sediul societatii se determina instanta competenta sa solutioneze litigiile in care societatea apare ca parata.

c. Nationalitatea societatii

Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane

2. Vointa societatii comerciale

- Ca persoana juridica, societatea comerciala are o vointa de sine-statatoare, care nu se confunda cu vointele asociatilor.
- Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa sociala, adica vointa societatii, ca persoana juridica. La baza formarii vointei sociale sta principiul majoritatii.

3. Capacitatea juridica a societatii

a. Capacitatea de folosinta

- Societatea comerciala are capacitate de folosinta, adica aptitudinea de a avea drepturi si obligatii.
- Capacitatea de folosinta se dobandeste din ziua inmatricularii in Registrul Comertului
- Specialitatea capacitatii de folosinta a societatii este determinata prin precizarea obiectului de activitate a societatii in contractul de societate. Deci, societatea poate incheia numai acele acte juridice (acte de comert) care servesc la realizarea obiectului societatii

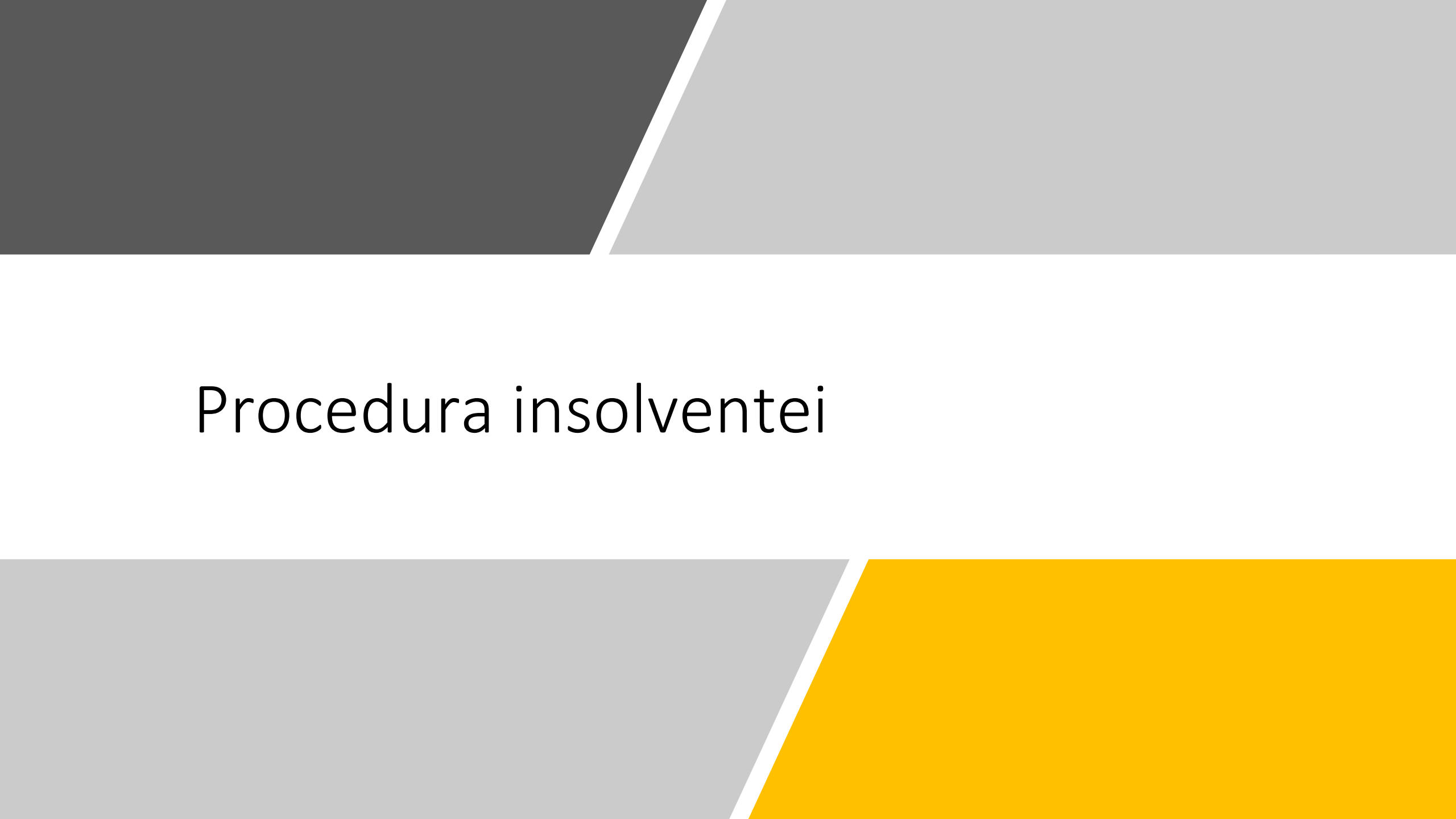
b. Capacitatea de exercitiu

- Avand calitatea de persoana juridica, societatea comerciala beneficiaza si de capacitate de exercitiu; ea are aptitudinea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, incheind acte juridice.
- Societatea comerciala dobandeste capacitatea de exercitiu de la data constituirii sale, adica din ziua inmatricularii in Registrul Comertului, cu conditia sa fi fost desemnat administratorul care reprezinta societatea.



4. Patrimoniul societatii

Patrimoniul societatii este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial care apartin societatii.



Procedura insolventei

Procedura insolventei

1. Insolvența debitorului

Insolvența poate fi definită ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.

Potrivit legislației aplicabile, insolvența este de două feluri:

- - insolvență vădită (atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor);
- - insolvența iminentă (atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței).

Procedura insolventei

2. Scopul legii este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență.

- A. Procedura reorganizării judiciare constă în anumite reguli privind organizarea activității debitorului pe baze noi, în vederea redresării economico-financiare și asigurării mijloacelor bănești pentru plata datoriilor față pe care acesta le are față de creditorii
- B. Procedura falimentului constă în anumite reguli prin care se reglementează executarea silită a bunurilor din patrimoniul debitorului, în vederea plății datoriilor față de creditorii.

Procedura insolvenței

3. PARTICIPANȚII LA PROCEDURA INSOLVENȚEI

Organele care aplică procedura sunt:

- *instanțele judecătorești;*
- *judecătorul-sindic;*
- *administratorul judiciar/lichidatorul;*
- *adunarea creditorilor.* Adunarea creditorilor cuprinde toți creditorii care au anumite creanțe față de debitor.
- *comitetul creditorilor.* 3-5 dintre creditorii cu creanțele garantate, bugetare și chirografare cele mai mari, prin valoare.
- *administratorul special.*

Procedura insolventei

4. Efectele deschiderii procedurii

- Ridicarea dreptului debitorului de a-și administra averea;
- Suspendarea acțiunilor judiciare și extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau a bunurilor sale
- Suspendarea curgerii dobânzilor, majorărilor și penalităților;
- Suspendarea tranzacționării pe piețele reglementate a acțiunilor emise de debitor

Procedura insolventei

5. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENȚEI

a) Cazurile de închidere a procedurii:

- *Închiderea procedurii reorganizării judiciare.*

Procedura reorganizării judiciare, fie prin reorganizarea activității, fie prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului, realizată pe bază de plan va fi închisă, dacă au fost îndeplinite toate obligațiile de plată asumate prin planul confirmat.

- *Închiderea procedurii falimentului*

Procedura falimentului va fi închisă după aprobarea de către judecătorul-sindic a raportului final și după ce toate fondurile și bunurile din averea debitorului au fost distribuite, iar fondurile nereclamate au fost depuse la bancă.

b) Consecințele închiderii procedurii

- *Descărcarea judecătorului-sindic de îndatoririle și responsabilitățile sale.*
- *Descărcarea debitorului de obligațiile anterioare*



SOCIETĂȚILE COMERCIALE

- ASPECTE GENERALE -

1. Definiția societății comerciale

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate și beneficiind de personalitatea juridică, în care asociații se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii beneficiilor rezultate.

2. Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale

2.1. Aporturile asociaților

Sub aspect juridic, prin aport se înțelege obligația pe care și-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială. În limita aportului, asociatul devine debitor al societății cu toate consecințele care decurg din această calitate.

Obiectul aportului îl poate constitui:

- *aportul în numerar*; are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societății;
- *aportul în natura*; are ca obiect anumite bunuri, care pot fi bunuri mobile (clădiri, instalații), bunuri mobile corporale (materiale, mărfuri) sau incorporale (creanțe, fond de comerț);
- *aportul în industrie (know how)*, care constă în muncă sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate, având în vedere competența și calificarea sa.

2. Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale

2.2. Capitalul social

Prin *capitalul social* al unei societăți comerciale se înțelege expresia valorică a totalității aporturilor asociaților care participă la constituirea societății. Capitalul social mai este denumit și capital nominal.

Capitalul social are o dublă semnificație: contabilă și juridică. El constituie gajul general al creditorilor societății. De aceea, este fix pe toată durata societății.

Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociații s-au obligat să contribuie la constituirea societății. Capitalul subscris coincide cu capitalul social.

Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate și care au intrat în patrimoniul societății.

Capitalul social al societății este divizat în anumite fracțiuni, denumite diferit după forma juridică a societății : părți de interes, părți sociale, acțiuni.

2. Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale

2.3. Patrimoniul societății

Patrimoniul societății, în lumina dreptului civil, îl constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică aparținând societății.

Între capitalul social și patrimoniul societății există anumite *deosebiri*. Astfel, în timp ce capitalul social este expresia valorică a aportului asociaților, patrimoniul societății este o universalitate juridică, în care sunt cuprinse toate drepturile și obligațiile, precum și bunurile societății.

2. Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale

2.4. Intenția asociaților de a colabora în desfășurarea activităților comerciale

Affectio societatis presupune intenția de colaborare voluntară a asociaților, de a lucra în comun, suportând toate riscurile activității comerciale.

Participarea la activitatea societății trebuie să fie efectivă și interesată. Această participare este diferită, în funcție de forma juridică a societății.

2. Elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale

2.5. Realizarea și împărțirea beneficiilor

- Potrivit legii, în contractul de societate trebuie să se prevadă „partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi” (art. 3) sau „modul de distribuire a beneficiilor” (art. 8).
- Toți asociații trebuie să primească beneficii și să participe la suportarea pierderilor. Cum este și firesc, criteriul care este avut în vedere este contribuția asociaților la formarea capitalului social al societății (dar se poate și altfel).

3. Formele societății comerciale (Legea 31/1990):

- a) *societatea în nume colectiv* este aceea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților;
- b) *societatea în comandita simplă* este societatea ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați; asociații comanditari răspund numai până la concurența aportului lor;
- c) *societatea pe acțiuni* este societatea al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acționarii răspund numai în limita aportului lor;
- d) *societatea în comandita pe acțiuni* este societatea al cărei capital social este împărțit în acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați; asociații comanditați răspund numai până la concurența aportului lor;
- e) *societatea cu răspundere limitată* este societatea ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociații răspund numai în limita aportului lor.

4. Clasificarea societăților comerciale

4.1. Societăți de persoane și societăți de capitaluri

- *Societățile de persoane* se constituie dintr-un număr mic de persoane, pe baza cunoașterii și încrederii reciproce a calităților personale ale asociaților. Fac parte din această categorie: societatea în nume colectiv și societatea în comandita simplă.
- *Societățile de capitaluri* se constituie dintr-un număr mare de asociați, impus de nevoile acoperirii capitalului social, fără să prezinte interes calitățile personale ale asociaților. Elementul esențial îl reprezintă cota de capital investita de asociat. Intră în această categorie: societatea pe acțiuni și societatea în comandita pe acțiuni.

Societatea cu răspundere limitată nu se încadrează în nici una din aceste categorii. Această formă de societate împrumută unele caractere, atât de la societățile de persoane, cât și de la societățile de capitaluri.

Ca și în cazul societăților de persoane, constituirea societății cu răspundere limitată se bazează pe încrederea și calitățile asociaților. Acest fapt reclamă limitarea numărului asociaților (minim 1 asociat - maximum 50 de asociați), precum și condiții restrictive privind transmiterea părților sociale. În ce privește răspunderea asociaților pentru obligațiile societății, asociații răspund numai în limita aportului lor, ca și în cazul societăților de capitaluri.

4. Clasificarea societăților comerciale

4.2. Societăți în care asociații au o răspundere nelimitată și societăți în care asociații au o răspundere limitată

- În societatea în nume colectiv, asociații răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății.
- În societatea pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată, asociații răspund până la concurența aportului lor.
- În privința societății în comandita simplă sau pe acțiuni răspunderea asociaților este diferită: asociații comanditari răspund nelimitat și solidar, iar asociații comanditari numai în limita aportului lor.

4. Clasificarea societăților comerciale

4.3. După structura capitalului social și modul de împărțire a acestuia

- Capitalul social se divide în părți de interes în cazul societății în nume colectiv și societății în comandita simplă,
- Capital social divizat în părți sociale - societăți cu răspundere limitată
- Capitalul social este împărțit în acțiuni în cazul societății pe acțiuni și societății în comandita pe acțiuni.

4. Clasificarea societăților comerciale

4.4. Societăți cu capital românesc și societăți cu participare străină

- Societățile cu capital românesc sunt societățile în care asociații sunt cetățeni români ori persoane juridice de naționalitate română.
- Societățile cu capital străin sunt societățile care se constituie cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau juridice romane.

Statutul comerciantului

Definitie

Comerciantul este acea persoană fizică sau juridică care are drept profesie comerțul.

Conditii

Un agent economic este considerat comerciant dacă:

- ◆ face acte de comerț în nume personal;
- ◆ realizează astfel de acte în mod obișnuit, ceea ce implică repetabilitatea operațiunilor respective
- ◆ transformă realizarea actelor de comerț în profesia sa de bază sau accesorie.

Restricții

...referitoare la persoana

- ◆ a) stipulări ale incapacității: persoane afectate de interdicții legale ca urmare a unor condamnări(civile, penale sau ca urmare a unor delikte fiscale sau economice), persoane aflate sub interdicții judiciare (hotărâri de justiție, alienați mintali), minorii;

***Capacitate de folosinta/exercitiu (deplina - 18 ani si restransa - 14-16/16-18 ani)

- ◆ b) stabilirea incompatibilității : nu se admite efectuarea de acte de comerț de către funcționarii publici, militari, polițiști, magistrați, notari, avocați.

Restricții

...referitoare la domeniul de activitate

- a) existența unor sectoare de comerț care sunt monopol al statului (din rațiuni de asigurare a veniturilor bugetului de stat - baterea monedelor, emiterea de timbre și efecte poștale, fabricarea pulberilor explozibile);
- b) sectoare comerciale reglementate și controlate, care necesită atestarea competenței profesionale (diplomă de farmacist, medic, jurist, optician), precum și cele supuse restricției unor prescripții speciale (comerțul cu arme, bijuterii, conșignații, servicii turistice hoteliere, servicii de asigurări).
- c) sectoare comerciale care necesită autorizații administrative speciale eliberate de organe guvernamentale, consiliul local (comerțul cu băuturi alcoolice, servicii de transport rutier și aerian, brutării, patiserii, agenții de viaj, comerțul prin magazine care ocupă suprafețe mari - super, hipermarket).

Comerciantii persoane fizice

PFA

- ◆ nu are personalitate juridica (nu are patrimoniu distinct fata de patrimoniul propriu al persoanei fizice);
- ◆ isi foloseste propria forta de munca sau poate angaja maximum 3 persoane;
- ◆ maximum 5 clase de activitate CAEN;
- ◆ poate cumula calitatea de antreprenor cu cea de salariat al unei terte persoane;
- ◆ are dreptul sa fie asigurat de sistemul public de pensii, sanatate, somaj;
- ◆ poate constitui un patrimoniu de afectatiune (un patrimoniu separat de patrimoniul propriu, afectat activitatii desfasurate)

Comerciantii persoane fizice

Intreprinderea individuala

- ◆ nu are personalitate juridica (nu are patrimoniu distinct fata de patrimoniul propriu al persoanei fizice);
- ◆ isi foloseste propria forta de munca sau poate angaja maximum 8 persoane;
- ◆ maximum 10 clase de activitate CAEN;
- ◆ poate cumula calitatea de antreprenor cu cea de salariat al unei terte persoane;
- ◆ are dreptul sa fie asigurat de sistemul public de pensii, sanatate, somaj;
- ◆ poate constitui un patrimoniu de afectatiune (un patrimoniu separat de patrimoniul propriu, afectat activitatii desfasurate)

Comerciantii persoane fizice

Intreprinderea familiala

- ◆ nu are personalitate juridica ;
- ◆ poate cumula calitatea de PFA sau II sau salariat;
- ◆ raspunderea e totala, solidara, indivizibila, dar poate exista patrimoniu de afectatiune;
- ◆ se constituie pe baza unui acord intre membrii familiei (sotie, sot, copii, rude si afini pana la gradul IV inclusiv).

Comerciantii persoane juridice

- a) Societatile comerciale;
- b) Regiile autonome;
- c) Organizatiile cooperatiste (de credit si de consum)

*** Statul, unitatile sale administrativ-teritoriale, asociatiile si fundatiile nu sunt comercianti.